

מסורת הש"ס

(א) לעיל נ: נד., (ב) ןלעיל יג., (ג) ןלעיל ח:א., (ד) ןלעיל לט., זי"מ קח:א., (ה) ןלעיל יג., (ו) ש"ל מ"ז, (ז) ד"ה א"ן,

—●—

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה ובעל וכו' יפה ומתרחק כל קד':

—●—

גליון הש"ס

רש"י, ד"ה באנו למחלוקת וכו' דאבן נטי חיינו בור. עיין לעיל דף כח ע"ב תוס' ד"ה ויטשא':

—●—

רבינו חננאל

אמר רב חסדא מודה רב בבזר ברשותו כו'. פירש רבי חננאל דצוק"ל כגון שהכניס שזור בחצור חבירו ברשותו ונפל לבזר. דאמר ל' בעל השזר מה נפשך כו'. תני רב חנניה לסיועי לרב. קי"ל כרב. פרי"ח דצ"ל דהני כוליה משנינא אליבא דרב, ותני נמי רב חנינא לסיועיה, הילכתא כוותיה דרב בהא. גיטא כורה גרם. ור"ח ד"ל פי הכורה הוה אינו כורה בתוך הבור אלא במקום אחר הוא כורה ומכת הכורה נבעת השזר ונפל, וכתב דהכורה פטור משום ד יכול לומר אנא ברשות קא עבידנא. ופרי"ח דצ"ל, הילכתא כו', נתן, דאוקמינא מתני' כוותיה, (וסריך) ופירקן רבא, ר' נתן דיינא הוא ונחית לעומקא דדינא.

שזר שנגח את הפרה פרק חמישי בבא קמא

וזה וזה צבור. ואפילו הכי אשמועינן מתניתין דפטור הואיל ולא מהבזל מית אלא מחבטא וקרקע עולם דנני רה"ר הזיקמו:

רבה אמר הכא צמאי עסקינן. דקמני לאחריו חייב: **צמאספך**

דנפל על אפיה. צרישא ומקמי דמטא לקרקעיתא נתהפך ונפל

וזה וזה בבור רב לטעמיה ^(א)דאמר רב בור שחייבה עליו תורה להבלי ולא לחבטו ושמואל אמר "בבור בין מלפניו בין מלאחריו חייב שמואל לטעמיה דאמר להבלי וכל שכן לחבטו אלא היכי דמי לאחריו מקול הכרייה דפטור יִכגון דנתקל בבור ונפל לאחריו הבור חוץ לבור איתיביה בבור בין לפניו בין לאחריו חייב תיובתא דרב אמר רב חסדא מודה רב בבור ברשותו דחייב משום דאמר ליה ממה נפשך אי בהבלא מית הבלא דידך הוא אי בחבטא מית חבטא דידך הוא רבה אמר הכא במאי עסקינן במתהפך דנפל אאפיה ואתהפוך ונפל אגביה דהבלא דאהני ביה אהני ביה רב יוסף אמר הכא בגזקי בור בשזר עסקינן מאי ניהו שהבאיש את מימיו דלא שנא לפניו ולא שנא לאחריו מיחייב תני רב חנניה לסיועי לרב ונפל עד שיפול דרך נפילה מכאן אמרו נפל לפניו מקול הכרייה חייב לאחריו מקול הכרייה פטור וזה וזה בבור אמר מר נפל לפניו מקול הכרייה חייב ואמאי גיטא כורה גרם ליה אמר רב שימי בר אשי הא מני רבי נתן היא דאמר יִבעל הבור הזיקא קא עביד ^(ב)וכל היכא דלא אפשר לאשתלומי מהאי משתלם מהאי דתניא שזר שדחף את חבירו לבור בעל השזר חייב בעל הבור פטור ^(ג)רבי נתן אומר יִבעל השזר משלם מחצה ובעל הבור משלם מחצה ורתניא רבי נתן אומר יִבעל הבור משלם ג' חלקים ובעל השזר רביע לא קשיא יִהא בתם הא במועד ובתם מאי קסבר אי קסבר האי כוליה הזיקא עבד והאי כוליה הזיקא עבד האי משלם פלגא והאי משלם פלגא ואי קסבר

נג.

שמואל לִטעמיה דאמר לִהבלי וב"ש לִחבטו. וא"ת דלמא כי מחייב בחבטו היינו כשנתקל צבור אצל הכא הכרייה גרם לו ליפול וגם נחבט בקרקע עולם זהא הוה פטור וי"ל דשפיר הו לטעמיה דאשכחן דמחייב בחבטה כשנחבט על ידי מעשיו: **בעל השזר חייב**. פי' מחלה ובעל הבור פטור לגמרי גזירת הכתוב מונפל שמה שזר או חמור מעלמו ולא שפילוהו אחרים כדפרישית פרק קמא (דף יג, ושס):

ובעל הבור משלם מחצה. נשטוה או מהלך צליה קאמר דאי צפקא ציום הא תנינא לעיל דפטור וכי תימא ה"מ כשנופל מעלמו אצל הפילוהו אחרים חייב א"כ כשנופל נמי מעלמו ליחייב דתחילתו צפשיעה פן יפול ע"י שוורים וסופו צאונס חייב אלא על כרחיך שזר פקח נשמר יפה ^(א) ומרחק כל קד מן הבור שאין שוורים אחרים יכולין להפילו בתוכו: **לעולם קסבר האי פלגא נוקא בו' אנא תוראי בבירך** אשבחיתה. וא"ת כיון דפלגא נוקא עבד מה סברא היא וז דמשום דאשכחיה צבור משלם יותר ממה שהזיק והיה רואה ר"י לפרש דה"ק האי פלגא הזיקא עביד צעלמא כגון בשני שורים שהזיקו אצל הכא צשזר שדחף חצירו לצור הבור כוליה הזיקא עבד כדאמר את קטלמיה דצריךך אשכחית' ולכן מאי דלית לי לאשתלומי מיינה משתלמנא מינך וחזר צו ר"י מפירוש זה דא"כ מועד לר' נתן אמאי משלם מחלה כי היכי דמניה שותפות לצור שאין הבור משלם אלא חצי ממה שהזיק כמו כן יועיל שותפות הבור לשזר ולא ישלם השזר מחלה וכתם נמי איכא להקשות אמאי משלם רביע ע"כ נראה דצור נמי פלגא נוקא עבד ומשום שגמר ההזק דומה כמי שעשאו כולו אמרינן כי ליכא לאשתלומי מצעל השזר משתלם מצעל הבור:

שזר

האי פלגא הזיקא עבד והאי פלגא הזיקא עבד בעל הבור משלם פלגא ובעל השזר רביע ואידך ריבעא מפסיד אמר רבא ^(א)רבי נתן דיינא הוא ונחית לעומקא דדינא לעולם קסבר האי כוליה הזיקא עבד והאי כוליה הזיקא עבד ודקא קשיא לך לשלם האי פלגא והאי פלגא משום דאמר ליה בעל השזר לבעל הבור שותפותאי מאי אהניא לי איבעית אימא לעולם קסבר האי פלגא הזיקא עבד והאי פלגא הזיקא עבד ודקא קשיא לך בעל הבור משלם פלגא ובעל השזר משלם רביע ואידך ריבעא נפסיד יִמשום ^(ב)דאמר ליה בעל השזר לבעל הבור אנא תוראי בבירך אשבחיתיה את קטלתיה מאי דאית לי לאשתלומי מדיאך משתלמנא מאי דלית לי לאשתלומי מדיאך משתלמנא ממן: אמר רבא ^(ג)הניח אבן ע"פ הבור ובא שזר ונתקל בה ונפל בבור באנו למחלוקת ר' נתן ורבנן פשיטא מהו דתימא התם הוא דאמר בעל הבור לבעל השזר אי לאו בירא ידיד תורא דידך הוה קטיל ליה אבל הכא מצי א"ל בעל אבן לבעל הבור אי לאו בירא דידך אבנא ידידי מאי הוה עבדא אי הוה מיתקל בה הוה נפל וקאי קמ"ל דאמר ליה אי לאו אבן לא הוה נפיל לבירא איתמר שזר

בסופה ^(דף יג:) **שותפותאי מאי אהניא** לי. בלאו שותפות נמי פלגא הוא דמשתלמנא וכיון דבעל הבור נמי כוליה הזיקא עביד משלם ג' חלקים: **אם קטלמיה**. בתוך שלך מחלתי: **מאי דאית לי כו'**. אצל רבנן בתר מעיקרא אזלי וסברי דבעל השזר כולה הזיקא עבד הלכך צמועד צעל השזר משלם כוליה וכתם צעל השזר משלם פלגא ופלגא מפסיד וגבי מתניתין נמי בתר כורה אזלינן ושניהם פטורין: **הניח אבן**. צור כרויה ואדם אחר בא והניח אבן על שפתה: **באנו למחלוקת כו'**. לרבנן צעל האבן חייב דהוא גרם כל הנפילה ומשום גרמא צנזקין ליכא למיפטריה ^{(דאבן נמי היינו צור והזיקא צידים}

עין משפט
נר מצוה

עה א ב ג ד מיי' פי"ב מהלכות נ"מ הלכה יח סוג עשין סח טושי"ע ח"מ ס"י מי ספיף לא ועי' בת"מ ובהשגות:

ע"ה
ה ר ז ח מיי' שם הלכה יט טושי"ע שם ספיף לג:

פ ט י מיי' שם הלכה כ
טושי"ע שם ספיף לג:

—●—

מוסף רש"י

להבלי ולא לחבטו. משום דעבד ליה הבז לצור ולא משום חבטו (ועיל ג.). רבי נתן דיינא הוא. א"כ"ד היה כדאמרינן בחוריות כפי' בתרא (ב"מ קיד:). דאמר ליה בעל השזר. ההרוג, לבעל הבור אנא תוראי בבירך אשבחיתיה. ממ, הלכך כל הזק עליו, מה דאית לי לאשתלומי מצעל השזר משתלמנא, אם תם הוא משלם רביע, ואפילו הזיקו הוא לבדו לא היה משלם אלא חצי זק ועכשיו שש אחר עמו ישלם רביע, והשאר משתלמנא מינך (לעיל יג.).

^[1] ה"ג